Кейс «Остров Робинзона: кто здесь хозяин?»

Тема: экономический рост, экономические циклы, собственность. Решение группы из 5 человек

Роль	Капитал	Навыки	Чего хочет
Анна	5 млн ₽	агроном, биолог	ферма и экспорт еды
Борис	20 млн ₽	инженер-геолог	добыча кобальтита
Виктор	2 млн ₽	программист, аналитик	IT-хаб, торговля данными
Галина	0,5 млн ₽	юрист, экономист	быть «регулятором» острова
Дмитрий	0 ₽, лодка	логист, торговец	посредничество и перевозки

Общий капитал — 27,5 млн ₽, из них 73 % у Бориса: деньги у одного, а ресурсы общие — отсюда будущий конфликт. **Допущение:** арендодатель — РФ, поэтому опираемся на ГК РФ, Закон «О недрах», Земельный и Водный кодексы. Группа оформляет арендатора — ООО «Товарищество острова» (далее — Товарищество): равные доли, по уставу один голос у каждого, решения большинством 3 из 5.

Этап 1. «Правила игры»

1. Тип экономической системы — смешанная

Тип	Подходит?	Почему
Традиционная	нет	нет населения, обычаев и уклада — правила пишем с нуля
Командная	только год 1	впятером выжить проще по общему плану (расчистка, жильё, вода), но дальше плановик не знает мировых цен, а у участников пропадает стимул вкладывать свои деньги
Рыночная	нет	рынок не учтёт загрязнение озера шахтой (внешний эффект); недра, вода и лес — общие и государственные
Смешанная	**да**	рынок там, где люди рискуют своими деньгами (ферма, IT, логистика, добыча), регулирование — для общих ресурсов и экологии

Со второго года каждый ведёт своё дело, а Товарищество задаёт внутренние правила, собирает взносы и плату за пользование в фонд острова и следит за экологией (налоги вводит только государство). Галина — регулятор, но подотчётный общему собранию.

2–3. Формы собственности, субъекты и объекты

Остров принадлежит государству, группа — арендатор: у неё **владение и пользование**, но не **распоряжение**. Значит, всё «под ногами» — государственное, а частным может быть только то, что создано трудом и капиталом участников.

Объект	Форма	Субъект	Кто и как пользуется
Земля	государств.	РФ	Товарищество — арендатор; участки под фермы — Анне в субаренду (аренда госземли > 5 лет — достаточно уведомить собственника, ст. 22 ЗК РФ). Урожай (ст. 606 ГК), техника и сборные теплицы — Анны; расчистка — неотделимое улучшение, остаётся государству (ст. 623 ГК)
Кобальтит	государств. (недра)	РФ	лицензия на добычу у АО «Кобальтит» (Борис 60 %, фонд острова 20 %, остальные 20 %). Руда и оборудование — АО. Государству — НДПИ, в фонд острова — роялти по договору
Озеро	государств.	РФ	общее пользование; лимиты забора и запрет сбросов — по Водному кодексу, Товарищество распределяет воду внутри. Общий ресурс: без правил — «трагедия общин»
Лес	государств.	РФ	рубка по плану Товарищества, на каждый гектар — посадка
Здание базы	государств. + коллективная	РФ; оборудование — Товарищество	ремонт из фонда острова (неотделимое улучшение — РФ). Помещения с согласия РФ (ст. 615 ГК) в субаренду: серверная Виктору, склад Дмитрию, жильё рабочих, офис Галины
Данные и IT	частная (интеллект.)	компания Виктора	исключительное право на программы и базы данных (ст. 1261, 1334 ГК); бесплатно даёт Товариществу данные для отчёта о ВВП и экомониторинга; персональные данные — по 152-ФЗ

Лодка	частная	Дмитрий	может пользоваться, сдавать, продать; Товарищество арендует её с правом выкупа (ст. 624 ГК)

Субъект — тот, кто владеет, пользуется и распоряжается (РФ, Товарищество, АО, Анна, Виктор, Дмитрий). **Объект** — то, на что распространяется право (участок, недра, озеро, здание, код, лодка). Итого на острове есть все формы: государственная, коллективная (фонд, оборудование базы), частная и смешанная частно-коллективная (АО «Кобальтит»).

4. Кто будет работать

Период	Кто	Условия
Год 1	только пятеро	по гранту иначе нельзя; общий план: расчистка, ремонт базы под жильё, геологоразведка, связь, рейсы лодки
Годы 2–4	+15–30 человек	вахта по срочным трудовым договорам на 1–2 года (шахтёры, механизаторы, строители); жильё в базе, медпункт, рыночная зарплата и надбавка
Годы 5–10	до 80–100	предел задаёт экология: вода, жильё, очистные. Квоту утверждает Товарищество раз в 5 лет вместе с отчётом о ВВП
После 10 лет	семьи	после 3 лет работы — статус резидента и участок под дом; детсад и школа; выплаты за детей — только после самоокупаемости

Вахта гибкая: в кризис договоры можно не продлевать, не плодя постоянных безработных.

5. Аренда и собственность на созданное

- Урожай и выручка от арендованной земли — арендатора (ст. 606 ГК). Добытая руда — владельца лицензии, то есть АО (ст. 1.2 Закона «О недрах»).
- Законно построенные здания — собственность построивших (ст. 218 ГК), но земля под ними государственная. Неотделимые улучшения (расчистка, ремонт базы) достаются государству (ст. 623 ГК), отделимые (техника, сборные теплицы) — тому, кто их купил.
- **Может ли Борис приватизировать месторождение?** Нет. Недра — только государственная собственность и не продаются (ст. 1.2 Закона «О недрах»), а нельзя передать больше прав, чем имеешь сам. Борис может получить лишь **лицензию** на добычу и владеть **добытой рудой** и **оборудованием**.

Этап 2. «Экономический рост»

ВВП острова — рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведённых на острове за год. Он зависит от труда L, капитала K, природных ресурсов N и эффективности A (научно-технический прогресс): $Y = A \cdot F(K, L, N)$.

Этап	Путь	Что делаем
Годы 1–2	экстенсивный + элементы интенсивного	больше гектаров и обычной техники — экстенсивно; дроны и датчики на ферме, спутниковая связь — новые технологии, интенсивно. Разведка и пробная добыча
Годы 2–6	экстенсивный	завоз вахтовиков, расширение шахты и полей, вторая лодка, ремонт базы — ВВП растёт быстрее всего
Годы 6–10	интенсивный	обогащение руды на острове (концентрат дороже руды), агротех и бренд «чистый остров», IT-хаб (экомониторинг, аналитика), обучение работников

Выбор — комбинация. Экстенсивный рост упирается в убывающую отдачу и экологический потолок, поэтому он нужен, чтобы «раскачаться», а устойчивый рост после 10-го года — только интенсивный. Цель по структуре ВВП: на 5-й год кобальтит 60 %, агро 20 %, IT 10 %, логистика 10 %; на 10-й — кобальтит не больше 40 %, агро 25 %, IT 20 %, логистика 15 %.

Ловушка: только кобальтит. Остров попадёт в **ресурсное проклятие**:

1. весь доход зависит от мировой цены одного сырья — упала цена, упал весь ВВП;
2. месторождение исчерпаемо, а продержаться нужно 50 лет;
3. **голландская болезнь**: сырьевая выручка поднимает зарплаты и цены, шахта переманивает людей и капитал, и ферме и IT становится невыгодно — другие отрасли сжимаются;
4. добыча вредит озеру и земле — нарушение условия аренды, государство может её расторгнуть;
5. навыки Анны, Виктора, Дмитрия и Галины простаивают — скрытая безработица даже в подъём.

Может ли экстенсивный рост начаться впятером? Частично: можно расчищать землю и покупать технику, но при пяти работниках отдача быстро падает. Чтобы рост стал полноценным, нужно:

дождаться конца первого года (условие гранта), восстановить базу под жильё, иметь чем платить (первые доходы или кредит под лицензию), наладить завоз (лодка Дмитрия) и принять правила найма (Галина).

Этап 3. «Кризис неизбежен» (7-й год)

Фаза — кризис (спад): цены на кобальтит и экспорт падают, ВВП сокращается. Депрессия — это следующее за спадом «дно», где падение остановилось, но роста нет; потом придут оживление и подъём. Задача плана — сделать спад мельче, а депрессию короче.

Направление	Что делаем
Безработные	часть вахтовых договоров не продлеваем, остальных — на общественные работы за счёт фонда (рекультивация, расчистка полей, ремонт причалов) — антициклические расходы по Кейнсу; переобучение шахтёров в механизаторы и логистов
Скрытая безработица	геолог Борис без работающей шахты ведёт разведку и готовит проект обогатительной фабрики; Виктор — аналитику цен и поиск покупателей
Поддержка производства	стабилизационный фонд из роялти и сверхдоходов подъёма (как ФНБ России); временное снижение роялти для АО; складирование руды до роста цен, если хватает денег; отсрочка всех проектов, кроме диверсификации
Переориентация	сельское хозяйство (спрос на еду неэластичен), IT (не зависит от сырья), логистика — с вывоза руды на продукты острова, импортозамещение (еда, стройматериалы из леса по плану)

Цикл	Длина	Причина	Подходит?
Китчина	3–4 года	товарные запасы	нет: короткий и мягкий, мировым кризисом не становится
Жюгляра	**7–11 лет**	**инвестиции в оборудование**	**да**
Кузнеца	15–25 лет	строительство, демография	нет: дело не в стройке и населении, а в ценах на сырьё
Кондратьева	40–60 лет	смена технологий	как фон — возможно

Ответ — цикл Жюгляра. Это мировой спад деловой активности и инвестиций в оборудование: выпускают меньше электроники, чипы нужны меньше, и падает цена кобальтита — так выглядят классические мировые кризисы (например, 2008–2009). Фазу задаёт мировая экономика, а не возраст острова, поэтому «7 лет» — совпадение. Оговорка: если чипы научились делать без кобальта — это понижательная волна Кондратьева, цена не вернётся, и уходить из добычи придётся навсегда.

Этап 4. «Суд собственников»

Позиции. Борис: «Я вложил 20 млн — больше всех вместе взятых; приватизируем и продадим корпорации». Анна: «Отходы пойдут в озеро, из которого я поливаю поля, — это нарушит мои права и экологическое условие аренды». Галина: «Национализируем всё, доходы поровну». Виктор: «Отберём шахту и ферму — никто не вложит ни рубля; но и продать недра нельзя, они не наши». Дмитрий: «Продам лодку и уеду».

Предложение	Анна	Борис	Виктор	Галина	Дмитрий	Итог
1. Приватизировать и продать (Борис)	–	+	–	–	–	**1 : 4, нет**
2. Национализировать всё (Галина)	–	–	–	+	–	**1 : 4, нет**
3. Компромисс (Виктор и Анна)	+	+	+	–	+	**4 : 1, да**

Принятый компромисс:

1. Месторождение остаётся государственным, лицензия и контроль — у АО Бориса.
2. Корпорация входит в АО только миноритарием или покупает руду по долгосрочному договору. Кобальт — стратегическое сырьё, участок недр федерального значения (ст. 2.1 Закона «О недрах»), поэтому по 57-ФЗ контроль иностранца от 25 % — только с согласия Правительства; это касается и продажи Борисом своих акций.
3. Вокруг озера и ферм — охранная зона без добычи; АО платит в фонд рекультивации.
4. Национализации нет, но через 20 % в АО и роялти Товарищество влияет на добычу.

5. Лодка — частная собственность Дмитрия, запретить продажу нельзя. Ему предлагают долю в логистической компании и аренду лодки с правом выкупа (ст. 624 ГК) — если уедет, остров не останется без транспорта.

Обоснование. Право собственности — триада (ст. 209 ГК): **владение** (фактически обладать — у группы по договору аренды), **пользование** (извлекать доход — АО добывает руду, Анна выращивает урожай), **распоряжение** (продать, подарить, заложить — у государства на землю и недра, у Дмитрия на лодку). Борис хочет распорядиться недрами, а этого правомочия нет ни у него, ни у группы. Обязанности собственника: **содержать** имущество (ст. 210 ГК — АО отвечает за шахту и рекультивацию, Товарищество за текущий ремонт базы, ст. 616), **не нарушать права других и не вредить среде** (ст. 209 п. 2–3 — отсюда охранная зона), **платить налоги** (НДПИ, налог на прибыль; роялти в фонд — договорная плата, не налог).

Национализацию отклонили: Товарищество — частное юрлицо, а не государство, и национализировать не вправе; даже государство изымает имущество только по суду или закону с предварительным равноценным возмещением (ст. 35 Конституции, ст. 235, 306 ГК), а выкупить долю Бориса по рыночной цене фонду нечем; к тому же изъятие убивает стимулы вкладывать.

Может ли Борис продать месторождение? Нет: недра государственные, группа — лишь арендатор. Даже право аренды передаётся только с согласия арендодателя (ст. 615 ГК) или, для земли, с уведомлением (ст. 22 ЗК РФ), а лицензия на недра к нему не прилагается. Продать Борис может только своё — долю в АО (с ограничениями 57-ФЗ) и добытую руду.

Права государства-арендодателя: остаётся собственником и распоряжается островом и недрами; выдаёт и отзывает лицензии; соглашается или нет на субаренду зданий; контролирует целевое использование, экологию, отчёт о ВВП раз в 5 лет и самоокупаемость через 10 лет; получает арендную плату и налоги; может через суд досрочно расторгнуть договор при существенных нарушениях или ухудшении имущества (ст. 619 ГК); через 50 лет получает остров обратно со всеми неотделимыми улучшениями.

Итог

Остров — **смешанная экономика**: земля, недра, вода и лес государственные, созданное трудом — частное или коллективное. Рост начинаем экстенсивно, с 6-го года переходим к интенсивному и не даём кобальтиту стать единственной отраслью. Кризис 7-го года — спад в цикле Жюгляра, его гасят стабфонд, общественные работы и переход в агро и IT. Спор о месторождении решён компромиссом 4 : 1: недра не продаются, корпорация входит только инвестором, экология защищена, частная собственность не изымается.